

1503558-15.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503558-15.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503558-15.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294031/2021 - 02º D.P. CUBATÃO, 21075889 - 02º D.P. CUBATÃO, 408/21/229 - 02º D.P. CUBATÃO, 2294031 - 02º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO PEDRO HIPOLITO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

JOÃO PEDRO HIPOLITO qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 09:30 horas, na Rua Manoel Mathias de Souza, n. 10, Jd. Nova República, nesta cidade,

trazia consigo para fornecimento a terceiros, 61 porções de "crack", 45 porções de cocaína e 79 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu estava na via pública em poder das drogas que estavam acondicionadas em um sacola, quando policiais civis em diligência no local, que é conhecido ponto de tráfico de drogas, fizeram campana e avistaram o réu praticando ato típico de mercancia, mas quando o réu percebeu a presença dos policiais, dispensou a sacola, mas ela foi recuperada e dentro estavam as drogas e mais R\$ 50,00.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.09/12. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 147. O réu apresentou Defesa Preliminar às 100/106. A Denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2021 (fls. 113), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.137) O Ministério Público em memoriais requereu a procedência do pedido (fls. 152/156) O réu em memoriais requereu sua absolvição por falta de provas e subsidiariamente o reconhecimento do privilégio (160/173)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência.
O réu em seu interrogatório afirmou ser usuário de drogas tendo sido internado três vezes já e no dia estava no local apenas para comprar drogas.

Os policiais ouvidos afirmaram que faziam diligência pelo local dos fatos com carro descaracterizado, quando avistaram o réu e mais três indivíduos, sendo que o réu estava com uma sacola. Alegaram que os demais indivíduos fugiram, mas o réu foi detido e dispensou a sacola que continha as drogas.

A testemunha Leandro afirmou que conheceu o réu e que ele faz "bico" em uma oficina e que é usuário de drogas.

Os policiais narraram que viram o réu com as drogas, não sendo crível imaginar que policiais andem pelas ruas com várias espécies de drogas, sendo que a versão do réu não ficou comprovada, pois, se realmente as drogas não lhe pertencesse e sim a algum traficante, este com certeza, ao fugir não deixaria as drogas para trás.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo

parcialmente provido o apelo da acusação.”(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de aplicação da pena reconheço o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, e reduzo a pena em 2/3, chegando-se a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 333 dias-multa no piso legal.

O regime de cumprimento de pena será inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma pecuniária de um salário mínimo a entidade assistencial, ambas a serem definida no juízo da execução.

O réu respondeu o processo preso e assim deverá permanecer, vez que a traficância somente é combatida com a retirada dos traficantes do meio social, sob pena de desestabilização da ordem pública.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOÃO PEDRO HIPOLITO como incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão no regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma pecuniária de um salário mínimo a entidade assistencial, ambas a serem definida no juízo da execução e ao pagamento de 333 dias multa no seu piso legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.
Expeça-se alvará de soltura.
Determino a destruição das drogas.
Oficie-se oportunamente o TRE

PIC

Cubatão, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA